tecconcursos

Dir_Const_Poder_Legislativo
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q7GvUd

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/4251261

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Direito/2026
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

1) Julgue o item a seguir, referentes ao controle de constitucionalidade, aos princípios fundamentais e ao Poder Legislativo.

Na Câmara dos Deputados, a legislatura é de quatro anos, e, no Senado Federal, de oito anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348008

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

2) No que diz respeito às normas constitucionais relativas à organização político-administrativa do Estado, à administração pública, ao Poder Legislativo e às finanças públicas, julgue o item subsequente.

Salvo as hipóteses de exigência de quórum qualificado, a regra geral é que as deliberações das comissões de cada casa legislativa federal sejam tomadas por maioria simples de votos, exigindo-se a presença da maioria absoluta de seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781688

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

3) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

O mandato de senadores é composto por duas sessões legislativas e oito legislaturas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2396033

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

4) Julgue o item seguinte, relativo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa do Congresso Nacional bem como de suas comissões serão realizadas por maioria absoluta dos votos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2637601

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

5) Em relação ao tratamento constitucional da União e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Por ser a Câmara dos Deputados casa legislativa de representação popular, existe proporcionalidade rígida e precisa na relação entre o voto dos eleitores em cada estado e o número de deputados que esses votos elegem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2207614

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

6) No que se refere à organização dos poderes, julgue o próximo item.

O Poder Legislativo federal é composto pela Câmara dos Deputados, que representa os estados, e pelo Senado Federal, que representa o povo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3962918

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Policial Legislativo Federal/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

7) Julgue o item, à luz das normas constitucionais vigentes.

Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, mudar temporariamente sua sede.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3962919

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Policial Legislativo Federal/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

8) Julgue o item, à luz das normas constitucionais vigentes.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo contra ministros de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969791

CEBRASPE (CESPE) - AudCE (TCE RN)/TCE RN/Direito/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

9) A respeito dos direitos das populações indígenas e das comunidades remanescentes de quilombos, julgue o item que se segue.

A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas devem ser autorizadas previamente pelo Poder Legislativo municipal, uma vez que as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas se destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3290422

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

10) Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, julgue os itens que se seguem, relativos ao processo legislativo.

Por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, exerce o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3492597

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

11) Com base nas disposições da CF e no entendimento do STF, julgue o item que se seguem.

O Senado Federal possui competência exclusiva para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, exercendo tal controle diretamente, sem necessidade de manifestação da Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3552597

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

12) Julgue o próximo item, relativo à organização da segurança pública e à proteção aos indígenas e ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988.

A pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas mediante autorização do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661442

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

13) Em relação ao Poder Legislativo, julgue o próximo item, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao Congresso Nacional compete a edição de lei complementar para fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661446

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

14) Em relação ao Poder Legislativo, julgue o próximo item, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781680

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

15) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

Conforme estabelece a Constituição, a outorga e a renovação de concessão, permissão ou autorização para serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens dependem exclusivamente do Poder Executivo, que é o poder responsável por garantir o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal para que a informação e o entretenimento cheguem a toda a sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781692

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

16) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

É da competência exclusiva do Congresso Nacional, por meio de resolução, apreciar tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de política externa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854360

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

17) Com relação à fiscalização contábil e financeira, ao Poder Executivo e aos princípios gerais da atividade econômica, julgue o item que se segue.

Compete ao Senado Federal conceder a licença para que o vice-presidente da República se ausente do país, salvo se o período do afastamento for inferior a quinze dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198757

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

18) Em relação às disposições constitucionais acerca do Distrito Federal (DF) e ao cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra suas leis, julgue os itens a seguir.

O DF pode celebrar tratados com Estados estrangeiros para regular a instalação e o funcionamento de missões diplomáticas, ad *referendum* do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2304764

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

19) No que se refere ao controle externo no Brasil, julgue o item a seguir.

Cabe ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395738

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

20) Em relação à organização do Estado, julgue o item seguinte, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF).

Toda exploração de atividade nuclear em território nacional para fins pacíficos exige aprovação do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2396035

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

21) Julgue o item seguinte, relativo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O Congresso Nacional somente poderá decretar estado de calamidade pública após proposta privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2520654

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

22) Julgue o item que se segue, relativo aos poderes da União.

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, cabendo exclusivamente ao Congresso Nacional decretar estado de defesa e estado de sítio, bem como decretar e executar intervenção federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2520655

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

23) Julgue o item que se segue, relativo aos poderes da União.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República bem como prover e extinguir cargos públicos federais, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2714855

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

24) Julgue o item a seguir, referente às atribuições do presidente da República, ao controle externo e interno, ao Tribunal de Contas da União (TCU), aos órgãos do Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Caso um ato normativo de um órgão do Poder Executivo se desvie do poder regulamentar, caberá ao presidente da República sustá-lo, ouvida a Advocacia-Geral da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937228

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

25) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937938

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

26) Considerando os termos da CF e a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Nos termos da CF, compete ao chefe do Poder Executivo federal decretar estado de calamidade pública de âmbito nacional referente à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (covid-19).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208396

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

27) Considerando as atribuições e responsabilidades do presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir.

É de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar que o vice-presidente da República, quando interessado, se ausente do país por mais de 15 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208398

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

28) Considerando as atribuições e responsabilidades do presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir.

Sujeita-se a crime de responsabilidade o ministro de Estado que se recusar a prestar informações requeridas por qualquer das casas do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1837182

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

29) Acerca das atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Cabe ao Congresso Nacional conceder anistia, indulto e comutar penas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2613263

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

30) A respeito dos três Poderes, das funções essenciais à justiça e da comunicação social, julgue o item a seguir.

Caso a Câmara dos Deputados admita acusação contra o presidente da República por crime de homicídio simples, o julgamento será realizado perante o Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509450

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

31) Julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3249799

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

32) Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública, e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item a seguir.

Em caso de crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, o julgamento caberá ao Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3545611

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

33) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

É competência privativa do Senado Federal aprovar previamente a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2613095

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

34) A respeito dos três Poderes, das funções essenciais à justiça e da comunicação social, julgue o item a seguir.

É do Senado Federal a competência para julgamento do advogado-geral da União por eventual prática de crime de responsabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509699

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

35) Com relação aos poderes da República, julgue o item a seguir.

O poder legiferante do Senado Federal engloba qualquer questão pública, mesmo sendo tal órgão a casa de representação dos estados no arranjo constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857482

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

36) Julgue o item a seguir, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF).

Desde a data da expedição do respectivo diploma, deputados e senadores ficam proibidos de ser titulares de mais de um cargo público.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3447970

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

37) No que se refere às prerrogativas parlamentares e ao controle de constitucionalidade, julgue o item subsequente.

Se um deputado praticar ato protegido pela imunidade parlamentar, ele estará imune à responsabilização penal, mas, como regra, poderá ser civilmente condenado a indenizar os danos que o ato causar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661449

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

38) Em relação ao Poder Legislativo, julgue o próximo item, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que os autos serão remetidos à respectiva casa legislativa, para que nela se resolva sobre a prisão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972980

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

39) No que concerne aos municípios, às prerrogativas parlamentares e ao Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

A imunidade material dos integrantes do Poder Legislativo protege-os apenas de imputações de caráter penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206479

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

40) Acerca dos direitos políticos e da disciplina constitucional relativa ao Poder Legislativo e à formação de municípios, julgue o item subsequente.

Ocorrendo a cassação do mandato de determinado senador e não havendo suplente, será realizada eleição para preenchimento da vaga se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato, devendo o cargo ser ocupado, até a realização do novo pleito, pelo segundo candidato mais bem votado nas últimas eleições.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2396034

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

41) Julgue o item seguinte, relativo ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo e às funções essenciais à justiça.

O deputado ou o senador que for investido no cargo de secretário de Estado não perderá o mandato, podendo optar pela remuneração de parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883964

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

42) Antônio foi eleito Senador da República para exercer o mandato durante o período de 2019 a 2026. Partindo dessa premissa, julgue o item que se seguem.

Antônio é civil e penalmente inviolável por suas opiniões, palavras e votos, respondendo por eventuais crimes praticados durante o mandato perante o Supremo Tribunal Federal. Na hipótese de vir a ser apresentada denúncia em seu desfavor, o Senado pode deliberar pela sustação do processo criminal desde que ainda não recebida a denúncia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883965

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

43) Antônio foi eleito Senador da República para exercer o mandato durante o período de 2019 a 2026. Partindo dessa premissa, julgue o item que se seguem.

Caso Antônio assuma o cargo de Secretário de Saúde do município de Chuí – RS, pode vir a perder o mandato, uma vez que não existe permissão constitucional para compatibilizar tais atividades.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781696

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)

44) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

A mesa do Congresso Nacional é presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos são exercidos pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados, para manter o equilíbrio de poderes entre as duas casas legislativas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397454

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)

45) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

Até que ocorra a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a sessão legislativa não será interrompida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3315015

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

46) Julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Encerrados os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito e encaminhado seu relatório ao órgão competente, cabe aos parlamentares e ao Ministério Público postular diretamente a continuidade de diligências perante o Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781676

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

47) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

Na constituição da mesa e de cada comissão, os partidos políticos devem ser representados, tanto quanto possível,proporcionalmente ao número de vagas que ocupam no plenário da casa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841470

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

48) A respeito da organização político-administrativa do Estado, do Poder Judiciário e das comissões parlamentares de inquérito no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.

As comissões parlamentares de inquérito, embora tenham poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, não podem determinar, mesmo que fundamentadamente, a quebra do sigilo telefônico do investigado, porque essa medida constitui cláusula de reserva de jurisdição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172494

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

49) No que se refere ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Pode ser criada CPI para elucidar fatos determinados de interesse público, mas não para apurar fatos que já sejam objeto de investigação criminal do Ministério Público ou da polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206594

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

50) Em relação à organização das funções estatais e à defensoria pública, julgue o item subsecutivo.

A finalidade das comissões parlamentares de inquérito é exatamente a mesma das investigações criminais: apurar elementos de prova acerca de atos ilícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2304766

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

51) No que se refere ao controle externo no Brasil, julgue o item a seguir.

As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais para a apuração de fato determinado por prazo indeterminado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421644

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

52) De acordo com as disposições constitucionais e com o entendimento do STF acerca da organização político-administrativa do Estado, do Poder Legislativo e das atribuições do presidente da República, julgue o próximo item.

As comissões parlamentares de inquérito possuem permissão para encaminhar suas conclusões, inclusive documentos que possibilitem a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados, a quaisquer órgãos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1990069

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

53) Julgue o item a seguir, relativo à organização político-administrativa do Estado e às disposições constitucionais aplicáveis aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às funções essenciais à justiça.

Uma CPI instalada em Poder Legislativo municipal pode promover a quebra de sigilo bancário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1997413

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

54) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As conclusões das comissões parlamentares de inquérito podem ser encaminhadas ao Ministério Público apenas em relação às questões que envolvam a responsabilidade criminal dos acusados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208401

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

55) Julgue o item a seguir, a respeito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

A CPI possui poderes de investigação próprios, nos quais não estão incluídos os reservados às autoridades judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208404

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

56) Julgue o item a seguir, a respeito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

As CPI destinam-se à apuração de fato determinado e por prazo certo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208405

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

57) Julgue o item a seguir, a respeito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

A constituição da CPI depende de deliberação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208406

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

58) Julgue o item a seguir, a respeito da comissão parlamentar de inquérito (CPI).

Quando votada a sua criação, a CPI sujeita-se a quórum de maioria qualificada.

Certo
Errado

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/1536648

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

59) Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue o item:

Comissão parlamentar de inquérito que concluir pela existência de indício de crime cometido pelo investigado deverá, pelo respectivo procurador judicial, promover, perante o Poder Judiciário, a responsabilidade criminal do infrator.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718417

CEBRASPE (CESPE) - AFFE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/Gestão Fazendária/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

60) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública.

A garantia das minorias que fundamenta o modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito (CPI) não se aplica às assembleias legislativas estaduais.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718498

CEBRASPE (CESPE) - AFFE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/Jurídica/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

61) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

As CPI podem ordenar a busca e apreensão de computadores em locais reservados às residências domiciliares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718499

CEBRASPE (CESPE) - AFFE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/Jurídica/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

62) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

A garantia das minorias que fundamenta o modelo federal de criação e instauração das CPI não se aplica às assembleias legislativas estaduais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718501

CEBRASPE (CESPE) - AFFE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/Jurídica/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

63) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

As CPI possuem discricionariedade para decidir sobre as possíveis linhas investigativas no âmbito material e do destinatário subjetivo da apuração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718502

CEBRASPE (CESPE) - AFFE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/Jurídica/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

64) A respeito de comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Em termos quantitativos, para a instauração de comissão parlamentar de inquérito mista, são necessárias as assinaturas de, no mínimo, 27 senadores e 171 deputados federais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857269

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

65) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

É admissível que uma proposta de emenda constitucional seja apresentada por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4173809

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Direito/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

66) No que diz respeito à organização dos Poderes, suas competências e atribuições, julgue o item subsequente.

A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta de emenda na mesma sessão legislativa, desde apresentada pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781678

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

67) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são dotados de diversos órgãos e comissões essenciais para o adequado funcionamento do processo legislativo. Esse processo envolve a criação, o exame e a aprovação de uma variedade de propostas legislativas, incluindo leis ordinárias, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos e resoluções, todas vitais para o relacionamento eficaz da sociedade. Cada categoria de proposição legislativa é submetida a um procedimento específico de tramitação. A respeito dessa temática, julgue o item que se segue.

O Congresso Nacional deve discutir e votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada por onze assembleias legislativas das unidades da Federação com o objetivo de estender o denominado orçamento secreto aos estados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781684

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

68) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Considere-se que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) visando extinguir o Supremo Tribunal Federal e contendo 3/5 de assinaturas de parlamentares tenha sido apresentada à Comissão de Constituição e Justiça. Nessa situação, a proposta não poderá ser objeto de deliberação do colegiado por violar a Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883962

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

69) Sobre o poder constituinte, suas formas de expressão e seus limites sob a ótica da Constituição Federal atualmente vigente, julgue o seguinte item.

As limitações ao poder de reforma constitucional incluem as temporais, como as que vedam emendas durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio; as formais, as quais estabelecem obstáculos procedimentais; e as materiais, que definem núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1990051

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

70) A respeito do conceito de Constituição, das teorias da Constituição e do poder constituinte, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1997420

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

71) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2101865

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

72) Com referência ao direito constitucional estadual e distrital, à rigidez e à mutação da Constituição e às emendas à Constituição, julgue o item a seguir.

Uma proposta de emenda à Constituição que haja sido rejeitada no Congresso Nacional somente poderá ser reapresentada na legislatura subsequente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208594

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

73) Julgue o item a seguir acerca do processo legislativo brasileiro.

A deliberação cujo objeto seja emendar a Constituição Federal para abolir o voto secreto será discutida em dois turnos de votação, em cada casa do Congresso Nacional, e dependerá de aprovação de três quintos dos seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509478

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

74) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

A CF autoriza a propositura de emendas constitucionais por iniciativa popular.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1545621

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

75) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

Por força das denominadas cláusulas pétreas implícitas, é vedada a revogação integral da norma constitucional que impede a deliberação de propostas tendentes a abolir cláusulas pétreas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1730636

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

76) Com relação a aspectos do direito constitucional e às disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Depois de aprovada por ambas as casas do Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição será encaminhada ao presidente da República, para promulgação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857265

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

77) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

O presidente da República pode editar medida provisória sobre matéria de direito civil, mas não sobre matéria de direito processual civil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4251438

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Direito/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

78) A respeito do processo legislativo e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o seguinte item.

É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional ou que tenha perdido eficácia por decurso de prazo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3545607

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

79) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

É possível a edição de medida provisória que trate de matérias relacionadas a cidadania e a direito civil, tributário, urbanístico e financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781694

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

80) À luz das normas constitucionais sobre o Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

O presidente da República, ante relevância e urgência, pode editar medida provisória para abertura de crédito extraordinário, visando atender a despesas imprevisíveis decorrentes de catástrofe ambiental caracterizadora de calamidade pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039195

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

81) Com referência a aspectos diversos pertinentes ao direito constitucional, julgue o item que se segue. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

É vedada a edição de medida provisória pelo presidente da República sobre matéria relativa ao direito civil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421511

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

82) A respeito do Estado federal brasileiro, dos direitos sociais, dos servidores públicos, do processo legislativo, do Ministério Público e da ordem econômica e financeira, julgue o próximo item.

É defeso ao presidente da República editar medida provisória alterando a competência das juntas eleitorais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421650

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

83) De acordo com as disposições constitucionais e com o entendimento do STF acerca da organização político-administrativa do Estado, do Poder Legislativo e das atribuições do presidente da República, julgue o próximo item.

A vedação constitucional de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo não se estende à hipótese em que o presidente da República, por iniciativa própria, decida revogar a medida anteriormente editada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590663

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

84) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A votação de medidas provisórias deve iniciar-se na Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590664

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

85) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A expedição de medida provisória pelo presidente da República acarreta suspensão automática da tramitação de propostas de emenda constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590665

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

86) No que se refere a medidas provisórias, julgue o item que se segue.

A vigência de uma medida provisória pode ser prorrogada por uma única vez, pelo prazo de 60 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208595

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

87) Julgue o item a seguir acerca do processo legislativo brasileiro.

A edição de medidas provisórias concernentes a matérias reservadas a lei complementar é vedada ao presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827117

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

88) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

Ultrapassado o prazo constitucional de 15 dias úteis sem manifestação do presidente da República a respeito de projeto de lei enviado pela casa do Congresso Nacional que concluiu sua votação, opera-se a sanção tácita do projeto, ficando definitivamente precluso o exercício do poder de veto presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827127

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

89) Com base na CF e no entendimento do STF, julgue o item subsequente, a respeito do processo legislativo, da administração pública, dos direitos políticos e das funções essenciais à justiça.

Esgotado o prazo constitucional para apreciação do veto presidencial em sessão conjunta do Congresso Nacional, ocorre a caducidade ou preclusão dessa prerrogativa do Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857264

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

90) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

É de iniciativa privativa do presidente de República a proposição de projeto de lei sobre matéria tributária da União.

Certo
Errado

Gabarito: Anulada

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857267

CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Processo Legislativo e Gestão/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

91) No que se refere às normas constitucionais relativas às matérias legislativas e ao procedimento legislativo, julgue o item que se segue.

Os projetos de lei acerca do direito penal são de iniciativa privativa do procurador-geral da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3972214

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE RN)/TCE RN/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

92) A respeito dos direitos e garantias fundamentais e das competências e atribuições dos Poderes, julgue o item a seguir, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e do entendimento dos tribunais superiores.

O veto presidencial a projeto de lei prescinde da exposição das razões que o fundamentaram.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3249797

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

93) Com base nas disposições constitucionais acerca da organização político-administrativa do Estado, da administração pública, e dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item a seguir.

A discussão e a votação de projeto de lei de iniciativa dos tribunais superiores terão início no Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781698

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

94) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

O veto do presidente da República é apreciado em sessão conjunta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781702

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

95) Com relação ao processo legislativo, julgue o item seguinte.

O prazo constitucional para o presidente da República sancionar ou vetar um projeto de lei, total ou parcialmente, é de trinta dias úteis contados da data do recebimento, após esse prazo, o silêncio do presidente da República importará sanção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875845

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

96) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

A sanção de uma lei pelo presidente da República não afasta possíveis defeitos jurídicos do projeto que a tenha originado.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008044

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

97) Acerca das normas constitucionais programáticas, dos servidores públicos e do processo legislativo, julgue o item que se segue.

Ao exercer o direito de veto, o chefe do Poder Executivo pode vetar apenas determinadas palavras de um projeto de lei, a fim de adequá-lo à Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172495

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

98) No que se refere ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito (CPI), julgue o item a seguir.

Uma das formas de o chefe do Poder Executivo participar do processo legislativo se dá pela sanção, que representa a sua concordância, expressa ou tácita, com projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202220

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

99) No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

A iniciativa de projetos de lei pode ser extraparlamentar, ou seja, originária de autoridades que não compõem o Poder Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2338716

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

100) A respeito do Poder Executivo, do processo legislativo e do Ministério Público, julgue o item a seguir.

Ainda que a função primordial dos parlamentares seja a de propor, discutir e votar leis e outras normas, existem certas matérias para as quais eles não têm iniciativa legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397455

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

101) A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, em atenção à CF e à jurisprudência do STF, julgue o item subsequente.

O veto, formalizado pelo chefe do Poder Executivo, somente poderá versar sobre texto parcial de artigo do projeto de lei nos casos em que não fique prejudicada a aplicação da norma legal a ser promulgada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400435

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

102) De acordo com a jurisprudência do STF no que tange a funções essenciais à justiça e aos Poderes Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Na hipótese de veto parcial de projeto de lei, a promulgação da parte sancionada ocorrerá após a análise do veto pelo Poder Legislativo por não poder haver o desmembramento do processo legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883969

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

103) O processo legislativo pátrio, no que tange à elaboração das leis ordinárias, exige a deliberação de ambas as Casas do Poder Legislativo. O Presidente da República, ainda, dele participa.

Consideradas as normas pertinentes, julgue o seguinte item.

Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional de o Presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883970

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

104) O processo legislativo pátrio, no que tange à elaboração das leis ordinárias, exige a deliberação de ambas as Casas do Poder Legislativo. O Presidente da República, ainda, dele participa.

Consideradas as normas pertinentes, julgue o seguinte item.

Se o Chefe do Executivo vetar, parcialmente, projeto de lei ordinária, a parte não vetada do referido projeto dependerá da decisão do parlamento sobre o veto, restando defesa a produção de qualquer efeito jurídico antes da apreciação pelo Parlamento, a qual ocorrerá em sessão conjunta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937232

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

105) A respeito da organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208596

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

106) Julgue o item a seguir acerca do processo legislativo brasileiro.

As leis que disponham sobre normas gerais para a organização da defensoria pública dos estados e do Distrito Federal são de iniciativa privativa do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1505979

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

107) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

Considerando-se as normas referentes ao processo legislativo, é possível a tramitação de proposta de lei que seja formalmente complementar, mas materialmente ordinária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1536644

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

108) A respeito dos princípios fundamentais, de emenda constitucional, do direito ao sigilo e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

É inconstitucional regulamentação de regime jurídico de servidores militares estaduais por emenda constitucional de origem parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1837227

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

109) Acerca das atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais, depois de aprovadas pelo Congresso Nacional, são submetidas à sanção presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado